POLITIQUE · GOUVERNANCE

Politique d'externalisation

Référence **PC-POL-EXT-001** · Version **0.9** PROJET

Propriétaire	Directeur Général
Prochaine revue	12 mois après adoption
Confidentialité	Interne

PROJET

Fiche de maîtrise documentaire

Référence	PC-POL-EXT-001	**Version**	0.9 — Projet
Titre	Politique d'externalisation		
Type · domaine	Politique · Gouvernance	**Confidentialité**	Interne
Propriétaire	Directeur Général		
Diffusion	Administrateurs, Direction Générale, directeurs, gestionnaires de contrats		
Date d'effet	À l'adoption	**Prochaine revue**	12 mois après adoption

CIRCUIT D'APPROBATION

Étape	Fonction	Visa électronique	Signature manuscrite
Rédaction	Responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI)		
Vérification	Directeur Général		Date et signature
Approbation	Conseil d'Administration		Date et signature

HISTORIQUE DES RÉVISIONS

Version	Date	Objet	Par
0.9	20 octobre 2026	Mise en forme : dates d'adoption et signatures reportées dans la fiche de maîtrise documentaire	RCCI
0.9	19 octobre 2026	Projet initial soumis au Conseil d'Administration	RCCI

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Règlement général de la COSUMAF du 23 mai 2023 Texte officiel · cosumaf.org	Qualification et habilitation des personnes agissant pour le compte de la Société (art. 15) ; pouvoirs d'enquête de la COSUMAF auprès des tiers et inopposabilité du secret professionnel (art. 36, 39 et 40) ; approbation préalable des modifications du programme d'activités (art. 77) ; vérification de l'identité des clients par la Société (art. 94 et 98)
Loi n° 2024/017 du 23 décembre 2024 relative à la protection des données à caractère personnel au Cameroun Présentation · droitmediasfinance.com	Obligations à l'égard des sous-traitants, sécurité des données, transfert de données hors du Cameroun soumis à un niveau de protection équivalent et à autorisation préalable
Règlement n° 02/24/CEMAC/UMAC/CM du 20 décembre 2024 Présentation · droitmediasfinance.com	Responsabilité de la Société pour les mesures de vigilance, même lorsqu'elle recourt à des tiers
OICV — Principes sur l'externalisation (octobre 2021) Texte officiel · iosco.org	Bonne pratique internationale : sept principes applicables à l'externalisation par les intermédiaires de marché
ABE — Orientations relatives à l'externalisation (EBA/GL/2019/02) Texte officiel · eba.europa.eu	Bonne pratique étrangère : fonctions critiques, analyse préalable, clauses contractuelles, registre, stratégies de sortie

PROJET

Sommaire

I. Dispositions générales

Article 1 — Objet
Article 2 — Fondements
Article 3 — Définitions
Article 4 — Ce qui n'est pas une externalisation

II. Principes

Article 5 — La Société reste responsable
Article 6 — Ce qui ne peut pas être externalisé
Article 7 — Proportionnalité

III. Organisation

Article 8 — Rôles

IV. Avant de décider

Article 9 — Démarche préalable
Article 10 — Information de la COSUMAF
Article 11 — Concentration et dépendance

V. Le contrat

Article 12 — Contrat écrit
Article 13 — Prestataires dont les conditions ne sont pas négociables

VI. Services informatiques et en nuage

Article 14 — Règles particulières

VII. Pendant le contrat

Article 15 — Suivi courant
Article 16 — Évaluation annuelle
Article 17 — Stratégie de sortie
Article 18 — Fin du contrat

VIII. Registre

Article 19 — Registre des externalisations

IX. Dispositions finales

Article 20 — Contrats existants
Article 21 — Révision et entrée en vigueur

Annexes publiées séparément

PROJET

Titre I — Dispositions générales

Article 1 — Objet

La présente politique fixe les règles que Purpose Capital S.A. (la « Société ») applique lorsqu'elle confie à un prestataire une activité qu'elle pourrait exercer elle-même. Elle permet de profiter des compétences et des économies qu'offre un prestataire, sans perdre la maîtrise de cette activité ni de ses obligations envers ses clients et la COSUMAF.

Elle précise l'article 21 de la Politique de gestion des risques (PC-POL-RIS-001).

Article 2 — Fondements

La politique s'appuie sur le Règlement général de la COSUMAF du 23 mai 2023, qui donne à la COSUMAF le pouvoir d'obtenir des documents et d'entendre toute personne, y compris auprès des tiers, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, et qui soumet à son approbation préalable toute modification du programme d'activités de la Société. Elle applique aussi la loi camerounaise n° 2024/017 du 23 décembre 2024 relative à la protection des données à caractère personnel, en vigueur depuis le 23 juin 2026.

Elle reprend, en les adaptant à la taille de la Société, les principes de l'OICV sur l'externalisation publiés en 2021 et les orientations de l'Autorité bancaire européenne sur l'externalisation de 2019.

Article 3 — Définitions

- **Externalisation** : tout accord par lequel un prestataire exerce, de façon durable, une activité, un processus ou un service que la Société exercerait sinon elle-même. Le recours à un logiciel ou à un service informatique en ligne (« en nuage ») est une externalisation lorsqu'il traite ou héberge des données de la Société ou de ses clients.
- **Fonction critique ou importante** : fonction dont la défaillance ou l'interruption compromettrait la continuité des services aux clients, la protection de leurs avoirs ou de leurs données, la conformité de la Société à la réglementation ou sa solidité financière. La qualification se fait au moyen de la grille de l'annexe « Qualification des fonctions ».
- **Prestataire** : la personne qui exécute l'activité externalisée, y compris lorsqu'elle appartient au même groupe qu'un actionnaire de la Société.
- **Sous-externalisation** : le fait, pour le prestataire, de confier lui-même tout ou partie de l'activité à un autre prestataire.
- **Gestionnaire du contrat** : le collaborateur désigné pour suivre au quotidien la relation avec le prestataire.

Article 4 — Ce qui n'est pas une externalisation

Ne relèvent pas de la présente politique, mais de la Politique de gestion des risques :

- les services des infrastructures de marché : BVMAC, Dépositaire central, banque de règlement ;
- les services des banques, des spécialistes en valeurs du Trésor et des teneurs de comptes auprès desquels la Société détient des comptes ;
- les missions légales ou ponctuelles : commissaires aux comptes, avocats, notaires, conseils pour une opération donnée ;

PROJET

- les achats de fournitures et de services sans accès aux données ni aux systèmes de la Société (entretien des locaux, fournitures de bureau).

PROJET

Titre II — Principes

Article 5 — La Société reste responsable

La Société reste pleinement responsable, vis-à-vis de ses clients et de la COSUMAF, des activités qu'elle externalise. L'externalisation ne réduit aucune de ses obligations.

Article 6 — Ce qui ne peut pas être externalisé

La Société n'externalise jamais :

- la direction effective et les décisions stratégiques ;
- la décision d'entrer en relation avec un client et l'appréciation finale de son risque ;
- la décision de déclarer un soupçon à l'ANIF et la décision de geler des avoirs ;
- la responsabilité des fonctions de conformité, de gestion des risques et de contrôle interne. La Société peut se faire assister par un prestataire, notamment pour la revue indépendante annuelle, mais le RCCI reste responsable de ces fonctions.

La Société conserve en interne les compétences suffisantes pour comprendre, piloter et contrôler toute activité externalisée, et pour la reprendre ou la transférer à un autre prestataire si nécessaire.

Article 7 — Proportionnalité

Les exigences de la politique sont proportionnées : toutes s'appliquent à l'externalisation d'une fonction critique ou importante ; seules celles marquées comme telles aux annexes « Diligences sur le prestataire » et « Clauses obligatoires » s'appliquent aux autres externalisations.

PROJET

Titre III — Organisation

Article 8 — Rôles

Fonction	Responsabilités
Conseil d'Administration	Approuve la politique ; approuve toute externalisation d'une fonction critique ou importante ; examine chaque année le registre et l'évaluation des prestataires critiques
Directeur Général	Décide des externalisations non critiques ; propose au Conseil les externalisations critiques ; signe les contrats ; désigne les gestionnaires de contrats
RCCI	Qualifie la criticité ; donne un avis écrit avant toute décision ; vérifie les clauses contractuelles ; tient le registre ; contrôle le suivi
Gestionnaire du contrat	Suit la qualité du service, les incidents et les indicateurs ; prépare l'évaluation annuelle ; alerte le Directeur Général et le RCCI

PROJET

Titre IV — Avant de décider

Article 9 — Démarche préalable

Toute nouvelle externalisation, et tout renouvellement ou changement important d'une externalisation existante, suit cinq étapes :

1. **Qualification** : le RCCI qualifie l'activité de critique ou importante, ou non, au moyen de la grille de l'annexe « Qualification des fonctions ».
2. **Analyse des risques** : le porteur du projet analyse, avec le RCCI, les risques opérationnels, de continuité, de sécurité, de protection des données, juridiques, de conformité, de concentration et de conflit d'intérêts, au moyen de la fiche de l'annexe « Approbation de nouveau produit » de la Politique de gestion des risques.
3. **Diligences sur le prestataire** : la Société vérifie, au moyen de la liste de l'annexe « Diligences sur le prestataire », que le prestataire a la capacité, les moyens, la solidité, la réputation et le niveau de sécurité requis.
4. **Contrat** : le contrat comporte les clauses de l'annexe « Clauses obligatoires ».
5. **Décision** : le Directeur Général ou, pour une fonction critique ou importante, le Conseil d'Administration décide, au vu de l'avis écrit du RCCI.

Article 10 — Information de la COSUMAF

Avant d'externaliser une fonction critique ou importante, la Société apprécie si l'externalisation modifie son programme d'activités agréé. Si c'est le cas, elle sollicite l'approbation préalable de la COSUMAF. Dans les autres cas, elle l'informe de l'externalisation dans son rapport annuel de contrôle interne.

Article 11 — Concentration et dépendance

La Société évite de confier à un même prestataire plusieurs fonctions critiques sans plan de remplacement. Pour chaque fonction critique, elle identifie au moins un prestataire de remplacement possible ou une solution de reprise en interne.

PROJET

Titre V — Le contrat

Article 12 — Contrat écrit

Toute externalisation fait l'objet d'un contrat écrit, signé avant le début de la prestation. Le contrat comporte au minimum les clauses de l'annexe « Clauses obligatoires », dont :

- la description précise des services et des niveaux de service attendus, mesurables ;
- la confidentialité et le secret professionnel, y compris après la fin du contrat ;
- la protection des données personnelles, leur localisation et les conditions de tout transfert hors du Cameroun ;
- les obligations de sécurité et la notification de tout incident à la Société dans un délai de 24 heures ;
- le droit d'accès et d'audit de la Société, de ses auditeurs et de la COSUMAF, sur pièces et sur place ;
- l'interdiction de sous-externaliser une fonction critique sans l'accord écrit préalable de la Société ;
- le plan de continuité du prestataire et ses tests ;
- les conditions de résiliation, dont la résiliation sans pénalité à la demande de la COSUMAF ;
- la réversibilité : restitution complète des données dans un format exploitable et assistance au transfert vers un nouveau prestataire ;
- le droit applicable et la juridiction compétente.

Article 13 — Prestataires dont les conditions ne sont pas négociables

Certains grands fournisseurs de services en ligne proposent des conditions générales non négociables. La Société peut y recourir lorsque ces conditions assurent un niveau de protection équivalent sur les points de l'annexe « Clauses obligatoires », ou lorsque les écarts sont compensés par des mesures propres à la Société (chiffrement, sauvegardes indépendantes, maîtrise des comptes d'administration). L'analyse des écarts est documentée et jointe à la décision.

PROJET

Titre VI — Services informatiques et en nuage

Article 14 — Règles particulières

Pour tout service informatique externalisé, et en particulier pour les services en nuage :

1. **Classement des données** : la Société identifie les données confiées au prestataire : données des clients, données financières, informations privilégiées, données internes.
2. **Localisation et transferts** : tout hébergement ou traitement de données personnelles hors du Cameroun est précédé d'une analyse du niveau de protection du pays concerné et, lorsque la loi l'exige, de l'autorisation préalable de l'autorité de protection des données.
3. **Maîtrise des accès** : la Société détient en propre les comptes d'administration principaux et au moins un compte d'urgence, sans dépendre du prestataire pour accéder à ses données. L'authentification à plusieurs facteurs est obligatoire pour tous les comptes.
4. **Chiffrement** des données sensibles, en transit et au repos.
5. **Journalisation** des accès et des actions des administrateurs, y compris ceux du prestataire, et conservation des journaux.
6. **Sauvegardes** indépendantes du prestataire principal pour les données critiques, testées chaque trimestre.
7. **Sortie** : la Société sait, avant de signer, comment récupérer l'ensemble de ses données et dans quel format.

PROJET

Titre VII — Pendant le contrat

Article 15 — Suivi courant

Le gestionnaire du contrat suit les niveaux de service, les incidents, les changements annoncés par le prestataire (sous-traitants, localisation des données, conditions) et toute information sur sa situation financière ou sa réputation. Tout incident est déclaré selon l'article 28 de la Politique de gestion des risques.

Article 16 — Évaluation annuelle

Chaque prestataire exerçant une fonction critique ou importante fait l'objet d'une évaluation annuelle au moyen de la grille de l'annexe « Évaluation du prestataire ». Elle porte sur la qualité du service, la sécurité, la continuité, le respect du contrat et l'évolution des risques. Les résultats sont présentés au Conseil d'Administration avec le registre.

Article 17 — Stratégie de sortie

Pour chaque fonction critique ou importante, la Société tient à jour une stratégie de sortie écrite, selon la trame de la seconde partie de l'annexe « Évaluation du prestataire » : événements déclencheurs, solution de remplacement, durée et coût estimés du transfert, étapes de la réversibilité. Elle est revue chaque année et testée lorsque cela est raisonnablement possible.

Article 18 — Fin du contrat

À la fin du contrat, quelle qu'en soit la cause, la Société s'assure de la restitution de toutes ses données, de leur effacement chez le prestataire et de la révocation de tous les accès. Elle en conserve la preuve.

PROJET

Titre VIII — Registre

Article 19 — Registre des externalisations

Le RCCI tient le registre de toutes les externalisations selon la structure de l'annexe « Registre des externalisations » : prestataire, activité, criticité, localisation des données, dates du contrat, gestionnaire, date de la dernière évaluation, stratégie de sortie. Le registre est mis à jour à chaque nouveau contrat ou changement, présenté chaque année au Conseil d'Administration et communiqué à la COSUMAF sur demande.

PROJET

Titre IX — Dispositions finales

Article 20 — Contrats existants

Les contrats en cours à la date d'adoption de la présente politique sont inscrits au registre dans le mois qui suit. Ils sont mis en conformité avec l'annexe « Clauses obligatoires » à leur prochain renouvellement et, pour les fonctions critiques ou importantes, dans un délai de six mois au plus.

Article 21 — Révision et entrée en vigueur

La politique est revue au moins une fois par an, et à chaque évolution significative de la réglementation ou du recours de la Société à des prestataires. Toute modification est approuvée par le Conseil d'Administration.

La présente politique entre en vigueur à la date de son adoption par le Conseil d'Administration, indiquée dans la fiche de maîtrise documentaire.

PROJET